AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3230542 - DF (2026/0141292-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	KRISLEY REIS DOS SANTOS
ADVOGADO	:	WILSOMAR SOUSA SILVA - DF045687
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU	:	IVAN CARLOS DE SOUSA BARBOSA

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA DEDUZIDA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVAS. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por KRISLEY REIS DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 0714848-05.2025.8.07.0001.

Aponta o agravante, nas razões do recurso especial, violação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (fls. 926/935).

Inadmitido o recurso na origem (fls. 971/975), os autos subiram a este Superior Tribunal de Justiça por meio do presente agravo (fls. 988/1.002).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 1.036/1.046).

É o relatório.

O agravo é admissível, pois é tempestivo e impugnou o fundamento da decisão de inadmissão.

De outra parte, no que se refere ao recurso especial em si, verifica-se que o reclamo não merece prosperar.

Documento eletrônico VDA57465528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/06/2026 às 18:20:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/06/2026 18:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2026. Código de Controle do Documento: 9d547805-fb29-4f72-9e0f-6c837d1e8df1

A defesa pretende seja reconhecido o benefício da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, alegando que os argumentos utilizados para fundamentar sua negativa são inidôneos, *eis que a quantidade das drogas foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base e na terceira fase para afastar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da LAD, incorrendo no odioso bis in idem* (fl. 932).

Sobre o tema, todavia, observo que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o Tribunal *a quo* entendeu que a habitualidade delitiva estava calcada em elementos de prova idôneos, como diálogos extraídos de parelho celular demonstrando que a prática delitiva em questão não se tratava de fato isolado na vida do recorrente. Confira-se (fls. 887/890 – grifo nosso):

> [...]
> Noutro giro, os apelantes pretendem que seja reconhecido o tráfico privilegiado.
> [...]
> Sob essas balizas, **revela-se incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado aos acusados, pois apesar de primários, os elementos dos autos demonstram que se dedicam, habitualmente, ao tráfico de drogas**. Isso porque, para a caracterização das "atividades criminosas", é preciso analisar todas as circunstâncias fáticas apuradas nos autos, o que, no presente caso, afasta, sem sombra de dúvidas, a pretensão em testilha.
> Reitera-se que o acusado KRISLEY passou a ser monitorado pelos investigadores em razão de denúncias anônimas, ocasião em que os policiais o avistaram entregando um pacote ao corréu IVAN CARLOS durante um encontro previamente combinado. Na posse de IVAN CARLOS, foram apreendidas duas porções de maconha, duas porções de MDMA fragmentado, 45 comprimidos de MDMA, uma máquina de choque, uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Já na residência de KRISLEY, foram encontrados 102 comprimidos de MDMA, uma porção de haxixe, quantia em dinheiro e duas balanças de precisão.
> Dessa forma, tais elementos constituem motivos suficientes para indicar dedicação à mercancia ilícita, de modo que, mesmo primários, não fazem jus à causa de diminuição, exclusiva para aqueles condenados que se envolvem com droga pela primeira vez. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
> [...]
> Ressalta-se, ainda, **as conversas extraídas do celular de KRISLEY que revelam diálogos explícitos acerca da comercialização de drogas**, a exemplo da mensagem de 24/02/2025, na qual afirma: *"já falei pros mano aqui que chegar lá vou recolher"* e *"as rave vai começar agora no carnaval se quiser deixar umas 30g aqui eu garanto que sai"* (id 74369939).
> Como bem fundamentado pelo juízo *a quo* na sentença (id 74369954), ***"as mensagens evidenciam que a atividade ilícita não era episódica, mas reiterada, vinculada à dinâmica do comércio de drogas ajustado a períodos de maior demanda, como festas e eventos festivos, revelando planejamento, habitualidade e organização na prática delitiva"***.
> Indevida, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao caso concreto para ambos os acusados.
> [...]

Logo, tenho que as instâncias ordinárias concluíram, a partir da análise de elementos de cunho fático-probatório e de maneira bastante fundamentada, que não estariam preenchidos por parte de referido acusado os requisitos exigidos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser

Documento eletrônico VDA57465528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/06/2026 às 18:20:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/06/2026 18:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2026. Código de Controle do Documento: 9d547805-fb29-4f72-9e0f-6c837d1e8df1

pessoa que se dedicava a atividade do tráfico com habitualidade. A modificação desse entendimento, a fim de reconhecer a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame dos elementos fáticos do processo, prática vedada na via eleita dada a incidência da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido: AgRg no HC n. 946.284/MS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 6/3/2025 e AgRg no HC n. 842.122/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023.

Ante o exposto, **conheço** do agravo para **não conhecer** do recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 08 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA57465528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/06/2026 às 18:20:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/06/2026 18:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2026. Código de Controle do Documento: 9d547805-fb29-4f72-9e0f-6c837d1e8df1